

Apr 2025. Issue 195

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지

Where Is Grace Chang?

03 ... 싱크홀(Sink Hole)*

생각과 현실

06 ... 25.4.10일 현재 트럼프 관세쇼크의 이해와 대응

최신 관세 판례 분석

16 ... 전주지방법원 2018. 2. 14. 선고 2016구합1766 판결 요약
[사건명: 관세부과처분취소]

논리로 푸는 HS 사례

19 ... 강화 유리의 품목분류 사례(조심 2023관0099)를 통한 통칙 활용 방법

Global Customs Insight

25 ... 미국 4월 5일부터 상호관세(Reciprocal Tariff) 부과 시행

FTA 및 수출입 실무 안내

28 ... 수출신고를 위해 필요한 정보, 관세사가 이걸 왜 물어볼까

관세무역개정 내용과 의견

31 ... [자동차 개별소비세 인하에 따른 환급 업무 공고 안내]



싱크홀(Sink Hole)*

장 승 희
대표 관세사

“
텅 빈 마음이 생수로 채워지고, 강건하게
일어설 수 있기를 바랍니다.
”



서울 시내에서 도로가 꺼지며 오토바이를 타고 지나가던 사람이 지하로 추락하는 사고가 발생했습니다. 가로 18m, 세로 20m, 깊이 20m에 달하는 큰 규모의 싱크홀(땅 꺼짐)이 발생했습니다. 그 분은 다음날 지하의 토사 더미에 매몰된 채로 발견되었습니다. 2014년부터 2023년까지 10년간 전국에서는 2085건의 싱크홀이 발생했습니다.

싱크홀은 **지반이 갑작스럽게 내려앉으며 땅에 생긴 큰 구멍**을 말합니다. 일반적으로 지하수가 빠져나가거나, 토양 침식 등으로 지하에 빈 공간이 생기면서 발생합니다.* 석회암 지대에서는 **지하수가 석회암을 용해시키며 자연적으로 발생합니다.** 그러나, **최근에는 지하수의 과다사용이나 지하 굴착 공사 등의 인재가 그 원인**으로 지목 받고 있습니다. 국토의 대부분이 단단한 화강암층과 편마암층으로 이루어진 우리나라에서는 땅 속에 빈 공간이 잘 생기지 않습니다. 다행히도 우리나라의 싱크홀이 암전한 축에 속하게 된 이유입니다.**

역사적으로 싱크홀은 오래전부터 존재해 왔고 전세계의 많은 나라에서 발생하고 있습니다. 과테말라에서는 깊이 100m에 달하는 구멍이 생기며 20여채의 가옥이 빨려 들어갔습니다. 미국은 전체 면적의 약 35~40%가 석회암, 백운암 등의 지대로 크고 작은 싱크홀 발생 사례가 많습니다. 지난 2월 브라질 마라냥주에서는 **너비 500m의 대형 싱크홀**이 발생했습니다.

전 지구적으로 찾아지는 **싱크홀을 방지할 대책으로는 노후화된 인프라 관리, 토지이용 관행의 변경 및 점점 더 심해지는 기후변화에 대한 대응**이라고 합니다. 숨은 지질학적 관점, 지반 공학적 관점, 도시 계획 관점을 전부 통합해서 개선 대책을 세우는 것이 시급하다고 합니다.***

이번 달 생각과 현실은 **‘25.4.10일 현재 트럼프 관세쇼크의 이해와 대응’**입니다. 최신 관세 판례 분석은 **‘전주지방법원 2018. 2. 14. 선고 2016구합1766 판결 요약 [사건명: 관세부과처분취소]’**이며, 논리로 푸는 HS 사례는 **‘강화 유리의 품목분류 사례(조심 2023관0099)를 통한 통칙 활용 방법’**입니다. 또한 *Global Customs Insight*는 **‘미국 4월 5일부터 상호관세(Reciprocal Tariff) 부과 시행’**이며, FTA 수출입 실무 안내는 **‘수출신고를 위해 필요한 정보, 관세사가 이걸 왜 물어볼까, 관세무역개정 내용과 의견은’ [자동차 개별소비세 인하에 따른 환급 업무 공고 안내]**입니다.

세상의 많은 일들은 우리가 모르는 사이에 일어납니다. 그러나 모르고 있었을 뿐, 우연히 벌어진 일들이 아닙니다. 그 일이 눈 앞에 보여질 때까지, 우리가 알게 되기까지 보이지 않는 곳에서 많은 일들이 진행되며 축적되어 왔습니다. 우리에게 알려주기 위해 많은 힌트가, 주의가, 경고가 있었을 것입니다.

그러한 주의와 경고와 힌트들을 왜 몰랐던 것일까요? 왜 눈치를 채지 못했을까요? 나의 욕심을 채우고 자존심을 지키기 위한 노력에 귀가 막히고 눈이 가려져 있었던 것일까요? **나의 마음과 몸 속을 꽉 채운 욕망, 욕심, 자만 등으로 타인을 바라 볼 여유와 공간이 없었던 것은 아닐까요?**

겉으로는 화려하고 행복해 보이던 가정, 사회, 혹은 개인의 삶이 갑작스레 붕괴하는 모습을 볼 수 있습니다. **지하수가 말라 가듯이 내면에 불안과 균열이 일어나고 구멍이 뚫려가는 것**을 알지 못했습니다. 겉으로 드러나는 힌트들을 간과하고 임시 처방만을 반복하다가 구멍이 커다랗게 뚫려 버리는 것입니다.

1879년에 발표된 **헨릭 입센의 희곡 ‘인형의 집’**에서 여주인공인 노라는 자신에게 닥쳐온 싱크홀 같은 현상을 얘기합니다. “이제 우리 서로 청산해야겠어요. 8년동안 우리는 진지한 대화를 한 번도 나눈 적이 없어요.” 겉으로 보이는 안정적인 삶 이면에 인형과 같이 살았던 자신의 삶에 균열이 오고 무너져 내림을 얘기합니다.

현대판으로 재해석한 **‘인형(들)의 집’**에서 노라는 유명 SNS 인플루언서입니다. 성공한 사업가로 완벽하고 행복해 보이는 가정을 이루고 있습니다. 모두가 부러워할 만한 삶입니다. 그러나 **겉으로 화려하고 완벽해 보이는 노라의 삶**이 실제로는 남편과 사회의 시선에 갇혀 자신의 욕망은 억누른 채 살아가고 있습니다. **다양한 사회적 압박감과 고립감 등으로 노라의 내면에는 공동화**

가 이루어지고 있었습니다.

기후변화로 가뭄이 오래 지속 되거나, 무계획적으로 지하수를 과도하게 사용하면 지하수 수면이 내려가면서 땅 속 빈 공간이 지반의 무게를 견디지 못해 붕괴합니다. 지하수가 감당하던 압력이 빈 공간에 고스란히 전달되기 때문입니다. 도시의 화려한 건물들이 안전하게 서 있는 듯 보이지만, 지하에는 언제 무너질지 모르는 빈 공간이 존재하는 것과 같습니다.

우리의 마음속도 깨끗한 지하수로 채워져야 합니다. 사회적 압박감, 고립감 등 외부의 압력을 견딜 수 있는 힘이 있어야 합니다. 단단한 마음속에 깨끗한 물이 가득 차 있을 때, 우리는 삶을 온전하게 살아갈 수 있습니다. 계속해서 공급되는 맑은 물이 순환되어 흘러 나갈 때, 그 깨끗함을 유지할 수 있습니다. 흘러 나가지 않고 고여 있는 물은 썩은 물이 되어 오히려 마음에 해를 미치고, 더 깊은 병을 유발할 수 있습니다. 매순간 흔들리고 출렁거리는 마음이지만, 깨끗한 물이 가득하다면 우리의 삶에 균열이 생길까요? 생수와 같은 물을 계속해서 공급 받을 수 있다면, 마음 속에 빈 공간이 생기게 될까요?

텅 빈 마음인 채로 유리알 같이 화려해 보이고자 애쓰는 사람들이 있습니다. 세상의 압박을 견디지 못해 상처를 부여잡고 무너지는 사람들이 있습니다. 내 안에 생수가 가득하다면, 타인의 고통에도 민감해야 합니다. 그들이 보내는 힌트를 간과하지 말아야 합니다.

무료로 공급받는 생수가 우리의 마음을 채우고, 또 넘쳐 이웃에게 까지 흘러갈 수 있기를 소망합니다. 이웃에게 흘러간 생수가 그들의 상처와 고통도 치유할 수 있기를 바랍니다. 텅 빈 마음이 생수로 채워지고, 강건하게 일어설 수 있기를 바랍니다.

오늘 하루도 감사와 기쁨의 날을 보내시길 바랍니다.

*박종관. (2018.09.05). '싱크홀은 왜 생기는 걸까?', KISTI의 과학향기,

https://scent.ndsl.kr/site/main/archive/article/%EC%8B%B1%ED%81%AC%ED%99%80%EC%9D%80-%EC%99%9C-%EC%83%9D%EA%B8%B0%EB%8A%94-%EA%B1%B8%EA%B9%8C.jsessionid=F489CC161DE76563C3657B4AD66B2754.scent_right>

**강동효. (2025.03.31). '싱크홀 우려 확산에.. 서울경제' . <https://www.sedaily.com/NewsView/2GQG3Q4JOM>

*홍종호, 최서윤. (2025.04.06). 기후로운 경제생활. CBS 경제연구실. <https://news.nate.com/view/20250406n01063>

신한관세법인
장승희 *Seunghee Chang*



생각과 현실

2025년 4월 10일 현재 트럼프 관세쇼크의 이해와 대응

트럼프 쇼크로 모든 기업이 어떤 대책도 불가능한 상황까지 몰리고 있다. 2025년 4월 10일 새벽에 중국을 제외한 모든 나라는 10% 상호관세를 부과하고, 중국은 더 많은 관세를 부과하는 쪽으로 일단 결정되었다. 트럼프의 결정은 앞뒤를 분간하기 어렵다. 그럼에도 결국 중국과 미국과의 무역전쟁이라는 것이 확인된다. 미국 트럼프와 중국 시진핑이 서로를 내려 놓고 극적으로 타협한다고 해도 미국으로 수출하는 물품의 관세가 0%인 시대는 오지 않는다고 보는 게 지배적인 시각이다.



서 영 진

부대표/관세사

wedin8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2025 년 봄은 세계경제 역사에서 중요한 사례로 기록될 것은 분명하다. 트럼프 2 기 상호관세는 그 비율이 너무 높아 어느 국가, 기업, 가게에서도 감당할 수 없기에 언젠가는 인하가 되든 사라지든 하겠지만, 수개월만 유지된다고 하더라도 최소 5 년에서 10 년동안 전세계 국가, 기업, 가게뿐만 아니라 미국의 기업과 가게의 삶을 파괴할 것이다. 1971 년 닉슨쇼크 때 단 4 개월간 달러를 평가절하하고, 관세를 10%를 4 개월간 부과하고 정책을 돌렸지만 경기침체는 1980 년까지 지속되었다.

미국이 부과하는 관세율과 미국 관세제도를 전세계 기업의 수출입담당자가 자세하게 알아야 하는 슬픈 현실이 발생한 것이다

I. 미국의 상호관세부과방법

우선 미국의 상호관세부과에 대해 중국산과 한국산을 중심으로 관세율에 대해 알아보자. 중국산에 대한 관세율 계산방법에 대해 질문을 하는 사람이 더 많다는 것은 한국에서 개발하고 중국에서 생산한 물품이 많다는 것을 예상할 수 있다.

우선은 트럼프의 관세부과 주요 일지를 대략 파악하자

- ▲ 2 월 4 일 = 미국, 중국에 추가 10% 관세 발효.
 - ▲ 3 월 4 일 = 미국, 캐나다와 멕시코에 25% 관세 발효. 대 중국 관세 10% 추가돼 총 20% 관세 적용.
 - ▲ 3 월 12 일 = 미국, 전 세계 철강·알루미늄 수입품에 25% 관세 발효.
 - ▲ 3 월 26 일 = 트럼프 대통령, 외국산 자동차 및 자동차 부품에 4 월 3 일부터 25% 관세 부과 발표.
 - ▲ 4 월 2 일 = 트럼프 대통령, 전세계 모든 국가에서 오는 수입품에 10%의 기본 관세를 4 월 5 일부터 부과하고, 대미 관세율과 비관세 장벽을 감안해 책정한 국가별 관세를 4 월 9 일부터 추가로 부과하는 '상호관세' 계획 발표.
- 주요국 관세율은 한국 25%, 중국 34%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46%, 대만 32%, 일본 24%, 인도 26%, 태국 36%, 스위스 31% 등으로 책정.
- 이미 25% 관세를 부과한 철강·알루미늄, 자동차(3 일 발효)는 상호관세 적용 않고 그대로 25% 관세. 미국 무역협정(USMCA)을 맺고 있는 캐나다와 멕시코에 대해서는 USMCA 의 적용을 받는 품목에 대해 계속해서 관세 미적용.
- ▲ 4 월 10 일 = 중국제외 다른 국가 90 일 상호관세유예, 중국은 125%로 인상, 다른 국가는 기본관세 10%를 부과한다.

1. 중국산에 대한 미국의 관세율

우리 나라 기업에서 브랜드와 상품을 개발해서 중국에서 생산해서 미국으로 수출되는 물품이 많이 있고, 일부는 베트남 등지에서 부품으로 공급되어 최종제품이 미국으로 수출되는 물품이 많이 있다.

중국산을 2025년 4월 9일 상호관세 시행 이후 수출하게 되면 다음과 같은 관세를 우선 이해하면 된다.

① 기본관세(MFN. Most favored nation)가 있다. 이는 WTO 체제하에서 기본적인 관세율이다. 한 국가에 낮게 적용하면 다른 국가도 낮게 적용해야 한다.

② 추가관세(section 301 of the trade act of 1974)로서 중국산에 대해 2018년부터 7.5%~25%로 지적재산권침해, 기술이전강요에 대응하는 관세이다.

③(철강, 알루미늄제품 품목별 관세) 철강과 알루미늄제품에 대해서는 무역확장법 제 232조(국가안보이유 TRADE EXPANSION ACT OF 1962)로서 모든 국가를 대상으로 25%를 부과한다.

④(국가별 상호관세) 중국산에 대해서는 34%에 4월 9일 50%를 추가하여 84%를 부과한다. 한국은 25%를 부과하고, 4.5일~4.8일은 10% 보편관세를 부과한다. 즉, 4월 9일부터는 보편관세가 상호관세로 대체된다. 철강, 알루미늄제품에 대한 25% 관세가 부과되면 국가별 상호관세는 부과하지 않는다.

⑤ 중국은 좀비마약으로 불리는 펜타닐 원료 반입문제와 관련해서 10% +10%로서 20%의 관세를 부과한다.

▶ 중국산은 철강, 알루미늄 제품의 경우에는 1.2.3.5의 관세율을 더하고, 그 외인 경우에는 1.2.4.5의 관세율을 더한다.

▶ 4월 10일 중국에 대한 상호관세를 125%로 인상했는데, 중국과 미국, 양국간의 협의에 따라 세율이 결정되는데, 기본관세 10%보다는 높을 것이다.

펜타닐 관세 20%는 협상가능성이 있고, 높은 상호관세도 결국 협상으로 낮아질 가능성이 있다.

2. 한국산에 대한 관세율

한국산은 ① 기본관세(MFN) 또는 FTA 관세와 ④의 국가별 상호관세 25%를 부과한다

③철강, 알루미늄제품, 자동차 자동차부품은 상호관세와 중복되지 않고 25%를 부과한다

II. 미국과의 교역에서 수출기업에 단가인하 압박

모든 국가에 상호관세 부과 유예를 90일간 받았으니 그 사이 국가간 협상을 지켜보면서 10% 기본관세는 당분간은 유지될 것을 감안해서 수출을 해야 할 것 같다. 철강, 알루미늄, 자동차와 자동차 중요부품의 품목별 25% 관세는 계속 유지될 것 같다. 위의 관세를 부과를 기정사실화해서 수출가격에 대해 수입자와 협상을 하고 수입자와 특수관계자인 경우에는 가격을 결정해야 할 것 같다.

정부간의 협상은 지켜보기로 하고, 현 상황에서 닥친 상황에 대해 알아보자

1. 완제품을 미국으로 수출하는 기업의 인하압박

미국으로 수출하는 기업은 미국의 수입자로부터 관세부담을 경감하기 위한 수출가격인하 요청을 받게 되고, 그에 대한 협의를 진행하고 있다.

미국은 INCOTERMS 를 FOB 주의를 채택하고 있어서 수출국의 FOB 가격기준으로 과세가격을 책정하면 된다. 종전까지 미국은 관세가 없는 경우에는 미국으로의 수입가격에 대해 거의 신경을 쓰지 않았다. 미국은 연방 수입부가가치세도 없기 때문이다. 대신, 미국은 주(State) 및 지방(Local) 정부 차원에서 판매세(Sales Tax)라는 형태의 간접세 제도를 운영한다

수입자는 관세를 수출자가 부담하는 DDP 로 거래조건을 변경해 달라고 요청하는 경우가 있는데, 신중하게 검토해서 협의해야 한다. 수출가격은 그대로 둔 상황에서 DDP 조건으로 변경해서 관세를 수출자가 부담하는 것은 트럼프의 의도대로 미국의 수입가격은 올리지 않고 수출자가 관세를 부담하는 형태가 되니 주의해야 한다. 미국에서 온 관세전문가는 DDP 가 편하다고 하지만 미국 수입자 관점의 요청사항이다. 국가는 결국 소극적인 세금징수자이므로 세금부담의 주체는 수입자가 부담하든 수출자가 부담하든 상관이 없다. 수출자 입장에서는 물론 관세를 수입자가 부담하고, 수출가격은 낮추지 않으면 좋겠다.

수출자와 수입자가 미국의 관세율을 놓고 협상을 할 경우에는 반드시 미국의 수입판매자나 현지법인인 관계사가 미국내 판매가격을 얼마까지 인상할 수 있는지 예상해야 한다.

당분간은 서로가 이익이 줄어든다고 하더라도 피해를 감내하면서 공급을 지속할 수 있도록 하기 위해 노력해야 한다. 관세의 상황이 너무 급변하기 때문에 무역계약에서 관세율의 상황변화에 따라 수출가격을 사후에라도 조정할 수 있는 여지를 두고 조항을 추가할 필요가 있다.

2. 부분품을 대기업에 공급해서 완제품이 수출되는 경우 단가인하 압박

우리 나라 대표적인 기업인 현대차와 삼성전자 등은 상호관세 인상분에 대해 미국의 판매가격을 인상하지 않고 수출가격인하를 통해 관세인상분만큼 감내하려는 가격정책을 계획하고 있다. 25% 정도는 어떻게 노력하면 충분히 감내할 수 있는 수준이라고 판단하고 있는 것 같다.

아직은 경쟁력이 있는 대기업의 경우에 어느 정도 기간동안은 이익잉여금이나 유보금을 통해 미국내 최종판매가격을 인상하지 않고 수출가격을 인하해서 버틸 수 있을 수도 있지만, 대기업이 1 차 협력업체를 대상으로 가격인하의 고통을 분담할 것을 요청하는 경우에는 2 차, 3 차로 연쇄적으로 납품하는 중소, 중견기업은 대부분 버티기 어려운 상황이 될 가능성이 크다. 완제품 속에 포함된 부품도 미국으로 수출되니 그 만큼 납품가격을 인하해 달라는 것이다.

대기업의 완제품 담당자는 제조회가계산서를 재 작성 하는데 분주할 것이다. 수학이 아니라서 더 힘들

것이다. 현재 상호관세 25%를 예상하고 한국에서 제조한 물품인 경우에는 대기업에서는 원재료, 부품품과 OEM 제품의 공급가격을 30%이상 낮추어 달라는 요청을 하게 될 가능성이 있다. 베트남은 상호관세가 46%이니더 높을 가능성이 있다. 완제품에 25%의 관세가 부과되면, 부품 구매비용 이외에도 조립과 물류에 투입되는 비용에도 관세 25%에 영향을 미치게 되기 때문에 모든 재화와 용역의 공급업체를 대상으로 원가인하 압박을 할 가능성이 있다. 도저히 불가능한 비용인 경우에는 인하를 압박하기 어렵고, 가능한 쪽에서 더 많은 납품가격 인하를 요구받을 것이다.

중소중견기업은 인건비에서도 대기업에는 턱없이 낮는데 여기에서 더 혁신을 요구하게 되면, 임금차이가 더 커질 경우 우리나라의 경우에는 중소기업의 인력난은 더 커질 것이다. 대기업 스스로 인건비를 포함한 비용을 줄여서 이 위기를 넘어서는 모범을 보여야 한다. 언제까지 글로벌기업과 달리 중소기업의 희생으로 우리 나라 간판기업을 이끌어 갈 수는 없다. 정부가 대기업에 대해 더 힘들게 하니 어쩔 수 없다는 이야기도 모르는 바는 아니지만, 정부나 국회에서 대기업을 힘들게 하는 것은 분명한 목소리를 내어 강요하지 않도록 설득해야 하고, 우리나라에서 대기업이 중소기업을 대상으로 희생을 강요하는 사례가 많이 있다. 상생활동도 물론 있지만 임금차이만 보아도 상생은 일부에 그치는 경우가 많다.

3. 중국에서 제조한 물품을 미국으로 수출할 때의 단가인하 압박

한국에서 상품을 개발하고 중국에서 생산한 물품은 중국산이다. 한국을 경유하든 직접 중국을 통해 수출을 하든 중국산으로 판정되어 높은 관세율을 적용 받게 되는데 현재 상황에서는 위에서 본 바와 같이 상호관세가 125%를 적용 받게 된다. 트럼프와 시진핑 간의 미중 협상이 완성된다고 하더라도 지금보다는 더 높은 관세율을 부과 받을 수 밖에 없다.

중국산의 미국 판매가격을 현재와 같은 수준을 유지하기 위해서는 지금 수출가격에서 50%이상 낮은 가격으로 수출을 해야 하는데 불가능한 비현실적인 상황에 놓이게 된다.

적자수출을 할 수 밖에 없는 상황이 되는데, 그것보다는 미국 내 판매가격을 올리려는 노력을 해야 한다. 관세를 부과하면 당연히 미국 내 판매가격이 인상되고, 미국에서 생산된 물품도 당연히 가격을 올리게 될 것이다.

2004 년 한국에서 중국산 농산물의 관세심사를 강화하면서 국내시장에서 중국산 농산물의 가격이 높아진 적이 있는데, 당시에 한국산 농산물 가격도 더 높게 형성된 적이 있다. 결국 미국의 수입가격이 인상되면, 미국 국민은 미국산을 저렴하게 구매할 것 같지만, 동종물품인 경우 중국산의 가격이 높아지면 미국산의 가격도 함께 인상되는 것이 일반적인 자유시장이다.

통제되지 않는 한 미국산의 국내판매가격은 오른다는 것은 분명하다. 다른 변수는 언제나 존재하므로 시장가격을 추종하면서 방향을 설정해야 한다.

Ⅲ. 미국 관세를 배제하기 위한 검토

관세를 절감할 수 있는 방안이 별로 없을 것 같지만, 미국의 관세제도 틀에서 여러 노력들을 할 수 있을 것이다.

1. 품목분류 검토 (Classification Engineering)

미국 세관국경보호청(CBP)은 오직 수입된 상태 그대로의 상품에 대해 세금과 관세를 부과할 수 있다, 더 낮거나 면세율이 적용되는 품목분류 조항을 법적으로 활용할 수 있다.

예를 들어, 구성품을 별도로 수입할 경우, 완제품과는 완전히 다른 품목분류에 해당될 수 있어, 더 높은 관세를 피할 수 있다. 수출물품의 품목분류 검토가 더욱 중요해 진다.

2. HTSUS 98 장 조항의 활용

품목분류 개념은 HTSUS 98 장 조항에 해당하는 특정 목적을 위한 제품 또는 미국산/기수입 부품을 포함한 생산 또는 조달 시나리오에 특히 유용하며, 이 조항들은 수입업자들이 더 높은 관세를 부분적으로 또는 전면적으로 회피할 수 있도록 한다.

1. 미국산 재수입품 (Subchapter I)

- **9801.00.10**: 미국에서 제조되거나 생산된 물품이 수출되었다가 **변형 없이 다시 수입되는 경우, 관세 면제** 적용 가능. (예: 미국에서 만든 부품을 해외에서 전시 후 다시 들여올 때)
- 조건: 원산지가 미국이고, 수출 후 가공되지 않았음이 증명되어야 함.

2. 수리 또는 교체용으로 반송된 물품 (Subchapter I)

- **9801.00.25 / 9801.00.26**: 수리를 위해 미국 외 지역으로 수출된 물품이 다시 수입될 경우, 특정 조건 하에 **면세 또는 일부 면세** 가능.

3. 임시 수입품 (Subchapter XIII)

- **9813.00.05 ~ 9813.00.75**: **일시적 용도로** 수입되었다가 일정 기간 내 재수출되는 물품에 대해 **관세 유예** 적용 가능. (예: 전시, 테스트, 가공 목적 등, 일반적으로 **1년 내 재수출** 조건 (연장 가능))

4. 미국 이주자 및 여행자 소지품 (Subchapter XI 등)

- 개인 소지품, 이주자 재산, 여행자 기념품 등은 일정 기준 충족 시 **면세 또는 면세 한도 적용** 가능.

5. 특수 목적 물품

- **9802.00 시리즈**: 미국산 부품을 해외에서 가공하거나 조립한 후 다시 수입할 때, **미국산 부분에 대해서는 관세 면제**, 해외 가공 비용에 대해서만 관세 부과.
- 예: 미국에서 생산한 카메라 렌즈 부품을 베트남에서 조립 후 다시 수입하는 경우, 부품값은 면세.

3. 원산지 판정 (Origin Engineering)

CBP 는 수많은 부품, 모듈 또는 하위조립체를 복잡하게 조립하여 전용 기계로 생산하는 경우, 그 구성요소에 대해 실질적인 변형(substantial transformation)이 발생한 것으로 판단하며, 이 경우 완제품이 생산된 국가가 원산지로 간주된다. 이러한 조립 작업을 더 높은 관세가 적용되지 않는 국가로 이전하는 것이 유효한 회피 전략이 될 수 있다. 안타깝게도 이러한 규칙은 제품마다 다르기 때문에, 각 생산 단계가 실질적인 변형에 해당하는지를 상세히 검토해야 한다.

미국의 실질적 변형을 검토하는 방법은 WTO 통일원산지규정과는 다르게 다음과같이 특색있게 결정을 한다.

① 본질적 특징의 변화 (New Name, Character, or Use Test)

제품이 원재료와 비교하여 새로운 이름(name), 성질(character), 용도(use) 중 하나라도 본질적으로 변화했는지를 평가를 한다. 새로운 제품으로 간주되면 실질적 변형을 인정한다

- ✓ 철강판 → 자동차 도어 : 새로운 용도와 형태를 가지므로 실질적 변형 인정
- ✓ 원두 → 로스팅된 커피 : 이름과 성질이 크게 변하지 않아 실질적 변형 불인정

② 세번 변경 기준 (Change in Tariff Classification, CTC)을 적용하기도 한다

원재료와 최종 제품 간 HS 코드(HTSUS 기준)가 의미 있게 변경되었는지 확인한다.

세번변경만으로 실질적 변형을 인정하지 않으며, 본질적 특징의 변화를 함께 검토 해야 한다.

③ 제조·가공 공정의 중요성 (Extent of Processing)

단순 조립이나 가벼운 가공은 인정되지 않는다

핵심적인 제조 공정이 미국에서 이루어졌는지 확인한다

단순 절단, 포장, 조립 등은 실질적 변형이 아니다

- ✓ 원재료(중국) → 미국에서 조립만 진행 : 실질적 변형 불인정
- ✓ 원재료(중국) → 미국에서 핵심부품 생산 및 조립 : 실질적 변형 인정

미국은 원산지결정기준이 한국이나 WTO 기준과는 다르고, 미국 CBP 의 판단에 따라 많이 달라진다는 것을 이해하길 바란다.

4. 자유무역협정(FTA) 및 특혜 프로그램 (FTAs and Preference Programs) 이용

미국은 캐나다, 멕시코, 한국, 호주 등 주요 교역 상대국을 포함하여, 14 개의 자유무역협정(FTA)을 체결하고 있다. 더욱 더 한미 FTA 적용을 늘리기 위해 노력하고, 제조국과 미국간의 FTA 적용을 늘려야 한다.

5. 기타 무역 법안(MTBs) 검토

Miscellaneous Trade Bills(MTBs)는 미국 내에서 생산이 불가능한 제품에 대해 수입 관세를 일시적으로 인하하거나 면제한다. 가장 최근 MTB 는 2020 년 12 월에 만료되었으며, 119 대 의회에서 새로운 입법이 승인될 가능성이 있어 여전히 유효한 옵션이다.

6. 배제 (Exclusions) 검토

중국산 제품 중 150 개 이상의 품목(이 공지의 부속서 C 참조)은 여전히 기존의 Section 301 중국산 관세로부터 배제받을 수 있다. 미국 무역대표부(USTR)는 HTSUS 84 장 및 85 장의 수백 개 세부 품목에 대해 2025 년 3 월 31 일까지 배제 가능성에 대한 의견을 접수하고 있다.

USTR 및 의회를 상대로 광범위한 배제 절차를 재수립하고, 만료된 배제를 갱신하며, 소급 적용을 제공하도록 요구하는 연합체를 운영하고 있어서 검토할 만 하다

IV. 미국 관세를 완화하기 위한 검토

1. First Sale Rule 을 적용 검토 (어려운 힘겨운 시도)

이 규칙에 따르면, 관세 부과 대상이 되는 상품은 최종 판매가가 아닌 최초 판매가를 기준으로 가격을 신고할 수 있다.

First Sale Rule 은 미국만 사용하는 제도인데, 미국에 수입되는 상품이 여러 단계의 거래(다중 거래 구조)를 거칠 경우, 최초 판매가격을 기준으로 관세를 산정할 수 있도록 허용하는 규칙이다.

관세율이 높은 경우, 중개업체의 마진이 큰 경우, FOB(본선 인도조건)기준 물량이 많은 경우에 가능하다. 또한, 공급망을 재구성하여 제조업체가 부담하는 일부 비생산 관련 비용(non-dutiable value 을 중개업체로 이전함으로써 최초 가격을 낮추는 전략도 활용할 수 있다.

법적 요건과 문서 준비가 까다롭기 때문에 실제 적용하는 기업은 많지 않다.

미국 세관(CBP)은 다음과 같은 요건을 충족해야 First Sale Rule 을 인정한다:

- 진정한 매매(Bona Fide Sale) 제조업체와 중개업체 간 실질적인 거래가 존재해야 하며, 소유권 이전이 이루어져야 함
- 독립 거래(Arm's Length) 제조업체와 중개업체가 서로 관련 없는 관계이거나, 관계가 있다면 독립적인 거래 조건을 충족해야 함
- 미국 수출 목적 명확("Clearly Destined" for the US)- 최초 거래 시점에서 해당 상품이 미국 수출용임이 명확해야 함, 미국 수입자의 사양에 맞춰 제작, 미국으로 직접 배송 등도 강조한다.

중개업체가 존재하고 마진이 크며, First Sale Rule 이 아직 적용되고 있지 않은 경우에는 이 규칙이 특히 유효할 수 있다. 엄격하게 적용 가능여부를 CBP 가 검토하기 때문에 쉽게 적용할 수 없는 분야인데, 노력이 필요하다.

2. 수입물품의 과세가격 (Valuation)

수출자는 다음을 고려해야 한다.

1. 통상적으로 가격에 포함되는 금액 중 구매 수수료, 운송 관련 비용, 검사 수수료, 수입 후 조립 비용 등을 과세 대상에서 제외할 수 있는지
2. 특수관계자 간 거래 시, 이전가격 규칙(transfer pricing rules)을 활용해 과세 대상 금액을 낮출 수 있는지
3. 아마존 FBA 서비스를 이용하는 경우에는 과세가격결정에 대해 재점검을 해야 한다. (이 부분은 별도의 session. 필요)

수출기업이 우려하는 것은 종전에는 관세가 없기 때문에 가격을 통상 높게 신고했는데, 갑자기 수출가격을 낮출 경우, 미국 CBP 로부터 조사를 당하지 않을까 하는 우려가 있다. 일단 소명자료를 잘 준비하면 과거의 수입가격기록은 설명할 수 있을 것이다.

3. 무역구제 재심 (Trade Remedy Reviews)

미국은 700 개 이상의 반덤핑(AD)/상계관세(CV) 명령을 유지하고 있으며, 이는 상당하거나 막대한 관세를 부과한다.

이러한 명령에 기반한 정보 갱신을 위한 연례 행정 재심이나, 원래 조사에 참여하지 않은 외국 기업을 위한 신규 수출자 재심은 더 낮은 관세율을 얻기 위한 효과적인 방법이 될 수 있다.

수입업자는 또한 특정 물품이 명령의 적용 대상에서 제외될 수 있도록

적용범위 해석(scope ruling) 및 상황 변경 심사(changed circumstances reviews)**를 요청할 수 있으며, 이를 통해 해당 AD/CV 관세를 제거할 수 있다.

4. 관세 유예 (Duty Deferral)

외국무역지대(FTZ)에 우선외국지위(privileged foreign status)로 반입된 제품은 해당 제품이 더 높은 관세가 적용되는 제품으로 가공되더라도, **입고 당시의 성격과 관세분류를 유지**한다. 한국의 관세법에서는 원료과세라고 부른다. 이 제품이 미국 외로 수출된다면, **더 높은 관세를 회피**할 수 있다. 그 외에도, **보세창고에서 최대 5 년까지 보관, 조작, 포장, 라벨링** 등의 작업을 거친 후,

1. 수출되거나
2. 파기되거나
3. 관세가 종료되거나 배제가 적용된 이후 미국에 수입되는 경우

관세 납부를 회피할 수 있다.

보세임시수입(TIB)도 수출을 전제로 한 가공 또는 통과 상품에 대해 높은 관세 회피를 가능하게 한다.

5. 관세 회수 전략 (Strategies to Recover Tariffs)

환급 (Refunds)

2020 년에 처음 제기되어 수천 명의 수입업자들이 참여한 소송은 중국산 List 3 및 List 4A 품목에 대한 **Section 301 관세가 부당하게 부과되었다고 주장한다.**

2023 년 3 월, 미국의 국제무역법원은 **정부측 손을 들어주었고**, 현재 사건은 **연방순회항소법원(CAFC)에 계류 중이며**, 올해 판결이 내려질 수 있다. 해당 품목을 수입한 업체는 여전히 **환급 가능성을 보존하기** 위해 소송에 참여할 수 있으며, **배제가 유효한 물품에 대해서도 환급 가능성이 있다.** 통상 낮아지기는 할 것이다.

6. 이전가격 (Transfer Pricing)

이전가격은 예: **본사와 자회사 간의 상품 및 서비스 거래 시 가격을 말한다.**

소급 조정된 이전가격은 일반적으로 **이미 수입된 물품의 과세가격에 포함되며**,

CBP 에 **보고 의무**가 있다. 이 경우, 수입업자는 조정 결과 과세가격이 상승하면 **추가 관세 납부**가 필요하고, 하락하면 **관세환급신청**이 가능할 수 도 있다. 한국과는 다른 이전가격 관세평가제도를 운영하고 있다. 큰 틀에서는 동일하지만, 세부적으로 절차가 다르므로 다른 결과를 낼 수도 있다. 단, 이러한 조정이 유효하려면 **사전에 관련 절차와 프로세스가 마련되어 있어야 하며**, CBP 규정을 준수해야 한다. .

7. 조정신고 (Reconciliation)

CBP 의 **조정신고 프로그램**을 통해, 수입업자는 가능한 정보로 **우선 신고**하고,

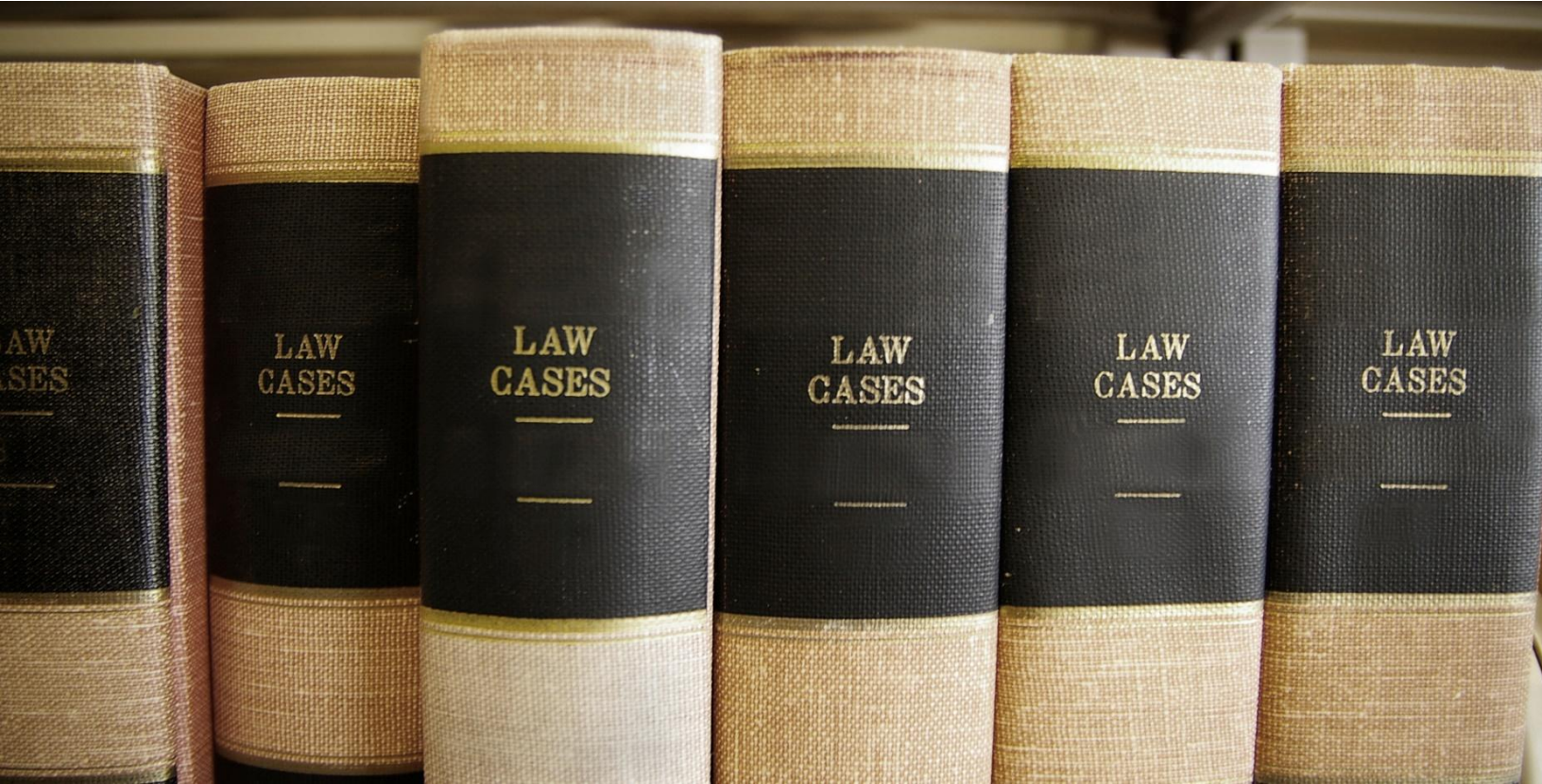
이후 **정확한 정보를 기반으로 조정신고서를 제출**할 수 있다.

조정 가능 항목은 다음과 같다: 품목분류, 과세가격, HTSUS 9802 가치, FTA 적격 여부

조정신고서에 **우선 분류, 낮은 과세가격, 또는 FTA 적용**이 반영되는 경우,

초과 납부한 관세 및 세금을 환급받을 수 있다.

실질적 변형, Bona fide sale, first sale rule 을 기억속에 담아 두자. 아직은 상호관세부과에 대해 불확실한 부분이 많이 있는데 미국 CBP 에 e-Ruling 를 신청하거나 직접 미국의 관세전문가를 통해 Ruling 를 신청하는 것을 생각해 보자



최신 관세 판례 분석

전주지방법원 2018. 2. 14. 선고 2016구합1766 판결 요약 **[사건명: 관세부과처분취소]**

1. 쟁점

신고한 물품의 거래가격이 관세평가 기준에 부합하는지, 관세청이 신고가격을 부인하고 과세가격을 재산정한 것이 적법한지를 확인하며, 수입업체와 해외 공급업체 간의 관계가 과세가격 결정에 미치는 영향을 검토.

2. 사실관계

원고1(수입자)은 해외에서 신선생강(소강 341톤, 면강 691톤)을 수입하면서 톤당 미화 330내지 610달러로 총 51회 수입신고함. 원고2는 원고1로부터 원고1이 해외업체로부터 수입하기로 한 면강 96톤을 양도받아, 총 4회에 걸쳐 수입하면서 톤당 미화 550달러로 수입신고함.

세관장은 유사물품 거래가격 및 한국농수산물식품유통공사가 조사한 산지가격과 현저한 차이가 있으나 이 차이에 대한 사유를 충분히 소명하지 못했다는 이유로 원고가 신고한 가격이 실제 거래가격보다 낮다고 보고, 정상적인 시장가격을 기준으로 과세처분을 내림.

원고들은 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구 및 관세부과처분 취소 소송을 제기함.



김 유 진

관세사

yj.kim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

3. 판결요지

(1) 관세법 제30조에 의하면, 원칙적으로 과세가격은 수입자가 실제 지급했거나 지급할 금액에 관세법이 정한 금액을 가산하여 조정한 거래가격으로 산정해야 함. 세관장은 신고가격이 동종동질 물품 또는 유사물품의 거래가격과 현저한 차이가 있는 경우에 납세의무자에게 신고가격이 사실과 같음을 증명할 수 있는 자료를 요청할 수 있음.

(2) 관세법 제 30조와 동종동질물품의 거래가격을 기초로 과세가격을 결정할 수 없는 경우에는 순차적으로 다음의 가격을 기준으로 과세함.

- ① 동종 동질 물품의 거래가격 비교
- ② 유사물품의 거래가격 비교
- ③ 국내판매가격 기준
- ④ 산정가격
- ⑤ 생산국, 선적일을 신축적으로 확대 해석하는 방법
- ⑥ 국제거래시세 및 산지조사가격 기준

(3) 관세법 시행령 26조에는 유사물품을 당해 수입물품의 생산국에서 생산된 것으로서 모든 면에서 동일하지는 아니하지만 동일한 기능을 수행하고 대체사용이 가능할 수 있을 만큼 비슷한 특성과 비슷한 구성요소를 가지는 물품으로 규정함.

(4) 신고 된 거래가격을 부인하려면 해당 가격이 정상적인 거래에서 형성된 것이 아니라는 점을 다소 엄격히 입증할 필요가 있음.

(5) 수입업체와 해외 공급업체 간 특수 관계가 존재하더라도, 그 관계가 가격 결정에 영향을 미쳤다는 객관적 증거가 없는 경우 신고가격을 인정할 여지가 있음.

(6) 법원은 세관장이 정상가격을 산정하는 과정에서 비교 가능한 객관적인 증거를 충분히 제시하지 못한 부분이 있다고 판단하여, 해당 관세부과처분을 취소함.

4. 해설

피고 세관장이 신고 물품의 선적일 전후 30일 이내 선적되었으며 이 사건 물품의 생산지로 보이는 중국 산둥성에서 수확한 생강을 유사물품으로 보아 그 중 최저가격을 과세가격으로 정한 사실은 인정할 수 있어 이 부분에 대한 과세는 유지됨.

다만, 세관장이 유사물품 가격을 비교할 때 과세가격 결정방법 우선순위에 따라 해당 물품의 선적일을 기준으로 전후 90일 내 거래된 유사물품을 기준으로 산정해야하나, 중국산 물품의 가격을 기초로 산정한 부분은 인정되지 않음. 따라서 일부 부과된 세액은 부적법하여 취소됨.

5. 논평

수입업체들은 신고가격이 정당함을 입증할 수 있도록 거래 명세서, 대금 지급 증빙 등 세관장의 자료 요청서를 대비하여 서류를 철저히 구비해놓을 필요가 있음.

특히 이 사건과 같이 포괄계약 등을 통해 일반적인 거래보다 저렴하게 구매하는 경우 서류만으로는 신고가격의 진실성을 뒷받침하기 어려울 수 있음.

한편, 세관장이 신고가격을 부인하려면 더욱 구체적이고 객관적인 자료에 의거하여야 하며, 단순히 시장 가격과 차이가 난다는 이유만으로는 신고가격을 부정하기 어려울 것으로 보임.



논리로 푸는 HS 사례

강화 유리의 품목분류 사례(조심 2023관0099) 를 통한 통칙 활용 방법

1. 개요

강화 유리에 대한 조세심판 사례를 통해 강화 유리를 특정 제품의 전용 부분품으로 분류해야 하는지 재질에 따라 분류해야 하는지에 대해 알아보겠습니다.

2. 청구법인 주장

(1) 쟁점물품에는 태양광모듈의 발전량을 증가시키기 위하여 프리즘 패턴이 추가가공 되었는데, 프리즘 패턴은 태양광 발전의 효율을 극대화하기 위하여 태양광모듈 표면에서의 빛 반사와 손실이 일어나지 않도록 유리의 표면에 미세한 크기의 수많은 프리즘 형상을 만들어 태양으로부터 입사된 빛을 수 회 재반사 및 재입사할 수 있는 구조를 구현함으로써 최대한의 광흡수를 가능하도록 한 것으로, 광 포집 효과(Light Trapping Effect)를 위해 태양광모듈용으로 특별히 설계·제작된 고(高) 기능성 표면구조 가공기술이다.



김 정 훈

관세사

jhkim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

또한, 쟁점물품은 태양광모듈의 발전량을 증가시키기 위하여 AR 코팅이 추가가공 되었는데, 태양광은 전자기파로서 파동의 성질을 갖고 있어 AR 코팅막의 두께를 입사하는 빛 파장의 1/4 이 되도록 조절하면 입사하는 빛과 반사하는 빛이 180°의 위상차를 갖게 되어 서로 소멸(상쇄 간섭)하여 반사율을 감소시킴으로써 빛의 투과율을 향상시킨다.

쟁점물품에 행해진 AR 코팅은 빛 반사를 줄이거나 특정 파장의 흡수율(광 투과성)을 증가시키기 위해 반사방지막의 재료와 두께 및 굴절률이 최적화되어야 하기 때문에 일반유리에 행해지는 단순 AR 코팅보다 난이도가 높은 공정이다.

쟁점물품과 같이 일반 유리에 프리즘 패턴 및 AR 코팅 가공을 수행하면 육안으로 확인이 가능할 정도로 일반적인 강화유리보다 훨씬 많은 양의 빛을 투과 및 확산시켜 태양광모듈이 원래 설계된 양의 전기를 생산할 수 있도록 한다.

(2) 쟁점물품의 가공정도는 제 7007 호에서 규정한 일반적인 강화유리의 가공도를 벗어나므로 쟁점물품은 제 7007 호로 분류될 수 없다.

품목분류는 「통일상품명 및 부호체계에 관한 국제협약」(The International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System)(이하 "HS 협약"이라 한다)에 근거하여 공통된 기준으로 관세율표에 따라 결정되고, 조세행정에 영향을 미치므로 엄격하게 해석되고 적용되어야 한다. HS 해설서 제 7007 호에서 강화 안전유리란 '유리를 재가열하고 급랭시키는 공정을 통해 만든 열강화유리'로 규정하고 있으므로 그 가공정도는 열강화 가공한 유리 수준이다.

그런데 쟁점물품은 태양광모듈이 당초 설계된 대로 정상적으로 작동되도록 일반적인 강화유리에는 사용되지 않는 광학가공 등 특수한 가공이 추가로 이루어진 물품이므로 제 7007 호에서 분류하고 있는 강화유리의 가공도를 벗어나는 물품이다. WCO(World Customs Organization, 세계관세기구)도 제 54 차 HS 위원회(HSC, Harmonized System Committee)에서 제 7007 호의 가공도는

제 7006 호의 해설서와는 달리 성형 이외의 가공은 추가되지 않는다고 결정하였고, 이는 한국 대표단도 인정한 사실이다.

즉, 쟁점물품은 제 70 류 주(註)와 호의 용어 등에서 규정하고 있는 제 7007 호 안전유리의 가공 범위를 넘어서는 프리즘 패턴 형성 및 AR 코팅 가공 등이 추가로 이루어져 있으므로 제 7007 호로 분류될 수 없고, 제 8541 호에 해당하는 태양광모듈의 부분품으로 분류되어야 한다.

(3) 쟁점물품은 태양광모듈에 필수적인 기능을 하는 부분품으로서 다른 용도로 사용이 불가능하므로 제 8541 호로 분류되어야 한다. 관세율표(HS) 제 15 부·제 16 부·제 17 부·제 18 부 등에서 부분품이 분류되는 각 호를 명시하고 있고, 각 부의 주 규정에서 부분품 분류 방법에 관하여 규정하고 있으나, 부분품에 대한 정의 규정은 별도로 규정하고 있지 않으므로 일반적인 부분품 정의 기준 및 필수 충족 요소를 충족하는 경우에는 특정 기기의 부분품으로 분류하여야 한다.

쟁점물품은 ① 태양광모듈용으로 주문제작 되었기 때문에 그 자체만으로 특정 용도에 사용할 수 없고, ② 태양광모듈에 결합되어 사용되며, ③ 태양광모듈은 쟁점물품과 결합되지 않으면 정상적인 작동이 불가능하므로 쟁점물품은 필수불가결한 요소이고, ④ 태양광모듈 전면에 부착되어 외부환경으로부터 동 모듈을 안전하게 보호할 뿐만 아니라 습기·염분·먼지 등을 차단시켜 전기 발전의 효율을 높이며, ⑤ 태양광모듈에 전용 또는 주로 사용되도록 설계·제작되었으므로 동일한 목적을 가지고 있는 태양광모듈이라 할지라도 모델이 상이한 경우에는 전용이 불가능하다.

위와 같이 쟁점물품은 태양광모듈의 일반적인 부분품 분류요건을 모두 충족하고, 제 8541.90 호에는 '제 8541 호의 부분품'을 특개하고 있으므로 제 8541 호로 분류되어야 한다.

3. 처분청 의견

(1) 쟁점물품은 수입신고 시 단독으로 제시되었으므로 그 주요 특성 등에 따라 제 8541 호의 태양광모듈 부분품이 아닌 제 7007 호의 강화 안전유리로 분류되어야 한다.

수입물품에 대한 품목분류는 수입신고 시를 기준으로 물품의 주요 특성·기능·용도·성분·가공정도 등 여러 가지 객관적인 요소에 따라 물품을 확정하는 다음, 그에 해당하는 품목번호를 관세율표가 정하는 바에 따라 결정하여야 할 것이고, 특별한 사정이 없는 한 물품에 대한 납세의무자의 주관적인 용도나 수입 후 실제 사용 용도를 고려할 것은 아니다(대법원 2012.1.12. 선고 2011 두 13491 판결, 같은 뜻).

청구법인은 쟁점물품 수입 시 태양전지 등 다른 태양광모듈 구성요소와 함께 결합하여 제시하지 않고 쟁점물품을 단독으로 제시하였으므로 쟁점물품은 수입신고 시를 기준으로 물품의 특성·기능 등 객관적인 요소에 따라 태양광모듈 부분품이 아닌 안전유리로 확정해야 한다.

제 7007 호에는 안전유리(강화유리나 접합유리로 된 것으로 한정한다)가 분류되는데, HS 해설서 제 7007 호에서 강화유리[toughened (tempered) glass]에 대하여 '일정제품의 유리를 그 모양을 잃지 않을 정도까지 연하게 되도록 재가열(reheating)한 다음에 적절한 공정으로 급히 냉각시켜 만든 유리(열강화유리)'로, '강화 안전유리(toughened safety glass)는 충격으로 인해 부서질 때 날카롭게 되지 않고 산산 조각으로 부서지기 때문에 파편으로 인한 상해위험을 감소시켜 주는 특징을 갖고 있고, 안전유리로서 다른 제품과 결합되어 기계·장치나 차량용의 부분품 모양을 가지고 있는 것은 그 기계·장치나 차량과 함께 분류'하도록 해설하고 있다. 쟁점물품은 일정제품의 유리를 재가열한 다음 급랭 과정을 거쳐 제작된 강화유리로 태양광모듈의 다른 부분품과 결합된 상태가 아니므로 제 7007 호 해설에 따라 제 7007 호로 분류하여야 한다.

(2) 쟁점물품의 AR 코팅 및 프리즘 패턴 가공은 제 70 류에서 허용하는 유리가공의 범위를 벗어난 것으로 볼 수 없다.

청구법인은 쟁점물품이 태양광모듈에 전용으로 사용되도록 주문 제작되어 제 70 류에서 허용한 가공범위를 넘어서 일반적인 강화유리의 특성을 상실하였으므로 태양광모듈의 부분품으로 분류해야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 제 7003 호·제 7004 호·제 7005 호에는 각 가공방법에 따라 생산된 유리가 분류되는데, 각 호의 용어에서 '시트(sheet) 모양으로 한정하고, 흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며, 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것으로 한정한다.'고 규정하고 있고, 제 70 류의 주 제 2 호 다목에서 제 7003 호·제 7004 호·제 7005 호의 '흡수층·반사층·무반사층이란 금속이나 화학적 화합물(예: 금속산화물)을 극히 얇게 도포한 것으로, 적외선 등을 흡수하거나 유리의 투명도나 반투명도를 유지하면서 반사효과를 높이거나 유리 표면에서 빛이 반사되는 것을 방지하기 위한 것을 말한다.'고 규정하고 있는바, 반사방지를 위한 AR 코팅은 제 70 류에서 허용하는 공정에 해당한다.

(3) 다른 나라의 관세당국 역시 쟁점물품과 같이 태양광모듈에 사용되는 강화 안전유리를 제 7007 호로 분류하고 있다.

특히, 일본 관세당국은 태양광모듈에 사용되는 유사물품에 대해 ① 특정 형상으로 제조되었으나, 강화유리일 뿐 다른 재료와 접합되어 있지 않고, ② 제 7007 호에는 강화유리를 특개하고 있으며, ③ HS 제 16 부 총설 (A)에서 '이 부에는 제 16 부의 주나 제 84 류와 제 85 류의 주의 규정에 의하여 제외하는 것과 다른 부에 더 구체적으로 열거한 물품을 제외'하도록 규정하고 있어 제 16 부에서 '제외하는 물품'에 해당한다는 이유로 제 7007 호로 분류하였다.

4. 심리 및 판단

쟁점물품은 다른 물품과 결합되었거나 결합될 물품과 함께 제시되지 않고 단독으로 제시되었으므로 수입신고 당시의 물품의 성질과 특성 등에 따라 분류하여야 하는 점, 제 7003 호 내지 제 7006 호의 용어 및 관련 해설서에서 제 7003 호 및 제 7005 호의 유리로 제 7007 호의 안전유리를 제조하는 것으로 규정하고 있고, 제 7003 호 내지 제 7006 호에서 제 7007 호의 안전유리를 제외하도록 규정하고 있으므로 제 7007 호의 가공 범위에는 제 7003 호 내지 제 7006 호의 가공 범위가 포함되는 것으로 보이는 점, 제 71 차 HS 위원회에서 쟁점물품보다 더 많은 가공이 이루어진 쟁점 HSC 결정물품을 제 7007 호로 분류한 점, 제 54 차 및 제 71 차 HS 품목분류의견서에 비추어 보면, WCO 에서도 제 70 류 주 제 2 호의 규정도 제 7007 호에 적용된다는 전제 하에, 강화유리 표면에 전도성 물질이 인쇄 또는 코팅되어 있는지 여부를 기준으로 제 7007 호의 강화 안전유리와 다른 호의 전자기기의 부분품으로 구분한 것으로 보이는 점, 쟁점수출자를 포함한 다수의 해외 유리 제조업체들이 패턴 형성 및 AR 코팅이 된 강화유리뿐만 아니라 일반유리, AR 코팅만 된 강화유리 등 쟁점물품보다 가공정도가 더 낮은 강화유리를 태양광유리의 범주에 포함하여 판매하고 있고, 해당 태양광유리의 빛 투과율은 최대 95% 이내로 나타나는 점, 다른 유리 제조업체의 홈페이지에서 일반유리, AR 코팅만 된 유리, 패턴 형성 및 AR 코팅이 된 강화유리 등이 태양광유리 외에도 온실용 유리. 전시장용. 박물관용. 전자제품 디스플레이용 등 다양한 용도로 사용되고 있음을 홍보하고 있고, 온실용 유리의 빛 투과율이 98% 이상인 경우도 있는 점, 따라서 쟁점물품과 같이 패턴 형성 및 AR 코팅된 강화유리가 일반 강화유리에 비해 태양광모듈의 발전 효율을 높여주는 효과가 있을지라도, 이러한 이유만으로 쟁점물품을 태양광모듈에 필수불가결한 부분품으로 단정하기 어려운 점, 쟁점물품의 가공정도가 제 7007 호의 가공 범위를 벗어난다고 보아 쟁점물품을 제 7007 호에서 제외한다면, 쟁점물품과 동일한 가공정도를 거친 강화유리가 온실용 유리. 전자기기 디스플레이용. 쇼윈도우 등 각각 다른 용도로 사용될 경우 이를 제 7007 호가 아닌 용도에 따라 각기 다른 품목번호로 분류하여야 할 것으로 보이는 점, 쟁점물품과 같은 태양광유리를 제 7007 호로 분류한 국내외 분류사례는 다수 확인되는 반면, 제 85 류 전자기기 등의 부분품으로 분류한 사례는 확인되지 않는 점 등에 비추어 처분청이 쟁점물품을 제 7007 호의 강화 안전유리로 보아 청구법인의 경정청구를 거부한 처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다.

5. 결론

이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유 없으므로 「관세법」 제 131 조와 「국세기본법」 제 80 조의 2 및 제 65 조 제 1 항 제 2 호에 의하여 주문과 같이 결정한다.

6. 해설

품목분류 적용기준에 관한 고시 별표 1 에는 HS 해석에 관한 통칙이 규정되어 있습니다. 이는 품목분류 시 대원칙을 규정하고 있어 품목분류를 할 때 반드시 유의해야 합니다. 통칙 제 1 호(특게된 세번에 분류)에 이어 가장 많이 활용되는 통칙 제 3 호 가목은 다음과 같습니다.

“가장 구체적으로 표현된 호가 일반적으로 표현된 호에 우선한다. 다만, 둘 이상의 호가 혼합물이나 복합물에 포함된 재료나 물질의 일부에 대해서만 각각 규정하거나 소매용으로 하기 위하여 세트로 된 물품의 일부에 대해서만 각각 규정하는 경우에는 그 중 하나의 호가 다른 호보다 그 물품에 대하여 더 완전하거나 상세하게 표현하고 있다 할지라도 각각의 호를 그 물품에 대하여 동일하게 구체적으로 표현된 호로 본다.”

통칙 제 3 호 가목의 예시 중 하나로 HS 해설서에서는 강화유리를 다음과 같이 규정하고 있습니다.

“강화유리나 접합유리로 구성된 틀에 끼우지 않은 안전유리로서, 항공기에 사용되는 것으로 인정되지만 성형을 넘어서는 정도까지 가공되지 않은 것은 제 8801 호, 제 8802 호나 제 8806 호의 물품의 부분품으로서 제 8807 호에 분류하지 않고 안전유리로서 보다 구체적으로 설명하고 있는 제 7007 호에 분류하여야 한다.”

위 사례로 보아 항공기에 사용되는 강화 유리의 경우 항공기 전용 부분품이 아닌 강화유리가 특게되어 있는 제 7007 호에 분류되는 것으로 확인 할 수 있습니다. 항공기에 사용되는 유리의 경우 일반적인 강화유리보다 더 강도 등을 높게 하기 위해 특수한 처리를 하였음에도 불구하고 항공기의 전용 부분품으로 분류되지 않은 것을 알 수 있습니다. 같은 원리로 상기 조심 사례에서의 태양광 모듈의 발전량을 증가시키기 위해 특수한 가공을 강화유리 또한 태양광 모듈의 전용 부분품이 아닌 강화 유리의 특게 세번인 7007 호로 분류해야 함을 알 수 있습니다.



Global Customs Insight

미국 4월 5일부터 상호관세 (Reciprocal Tariff) 부과 시행

미국 도널드 트럼프대통령은 집권 2기 시작과 함께 “미국을 다시 위대하게(Make Great America Again)”라는 기조아래 수입물품에 대한 적극적인 관세부과 조치를 단행하고 있습니다. 특히 2025년 4월 2일 발표한 ‘상호관세 (Reciprocal Tariff)를 통한 수입규제 및 미국 상품 무역수지 적자를 시정하기 위한 행정 명령’은 국제비상경제권한법(IEEPA·International Emergency Economic Powers Act)에 근거로, 무역수지 적자국에 고율관세를 부과하고, 전세계를 대상으로 10% 기본관세를 4월 5일부터 적용하겠다는 강경한 조치를 담고 있습니다.

이러한 조치는 글로벌 통상 분쟁을 초래할 수 있음은 물론, 대미 수출 비중이 높은 한국의 기업과 국가 경제에도 큰 영향을 미칠 수 있어, 주의 깊은 대응이 요구됩니다.



차 미 정

관세사

mjcha@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

1. 관세부과 배경

미국의 상품 무역수지 적자는 지난 5년간 40%이상 증가하여, 24년에 1.2조달러에 이르고 있으며, 미국의 평균 MFN 관세는 3.3%로 낮은 편이나 상대국은 높은편임 비관세장벽(수입허가요건, 기술장벽, 검역 등)으로 미국수출의 경쟁력이 약화하여 상대국 수출이 유리함

2. 상호관세 주요 내용

- 1) 미국에 수입되는 모든 물품에 대해 **10%관세 부과 (25년 4월 5일 0시부터)**
- 단, 25년 4월 5일 0시 이전에 선적되어 운송중인 건에 대해서는 적용제외
- 2) **Annex1에 해당하는 국가(한국)에 대해서는 관세 (25%~26%)부과 (25년 4월 9일 0시부터)**

- 단, 25년 4월 9일 0시 이전에 선적되어 운송중인 건에 대해서는 적용제외
- * 발표에서는 한국을 25%라고 하였으나, 행정명령 실제 Annex1 표에서는 한국 26% 기재

(EU-20%, 일본 24%, 인도 27%, 중국 34%, 대만- 32%, 베트남 46% 등)

예) LED 램프(9405.11.4010)를 미국으로 수출 시, 29.9% 또는 한-미 FTA 적용 시 관세율 26% 적용

* MFN: 3.9% (한-미 FTA 0%) + 10% (4월 5일부터) + 16% (4월 9일부터) = **29.9% (한-미 FTA 26%)**

3) 예외품목 (Annex II)

- 전략 품목 예외 : 군수품, 의약품, 반도체, 에너지, 구리, 일부 광물, 목재 등
- 품목별 적용: 철강·알루미늄(25%), 자동차 및 자동차 부품품(25%), 반도체·의약품(향후 발표 예정)
- USMCA 원산지 인정 제품: 관세 면제. 단, 비원산지 품목은 25% 추가 관세
- 미국산 부품 20% 이상 포함 시: 해당 부품 가치에 대해서는 관세 부과 제외

단, CBP는 이에 대한 입증 서류 제출을 요구 가능

4) 조치 유효기간- 대통령이 조건이 해소되었다고 판단할 때까지 유효

5) 무역상대국이 보복관세 또는 기타 수출제한조치를 하는 경우 미국의 대응관세를 강화할 수 있으며, 무역상대국이 공정무역조치를 시행하고 미국에 협업하는 경우 관세율 인화를 할 수 있음

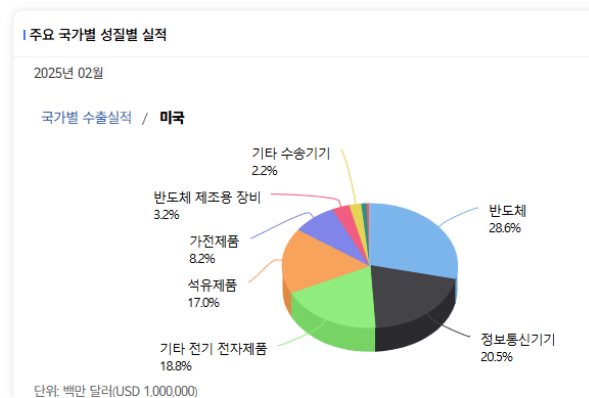
관세청 수출입무역통계 의 통계에 따르면 2025 년 기준 우리나라의 수출 1 위 국가는 미국이며, 주요 수출품목은 자동차, 반도체, 석유제품, 배터리 등이었습니다. **철강 및 알루미늄에 대한 25% 관세부과 (3 월 12 일부터 발효), 자동차와 자동차 부품에 대한 25% 관세부과 (자동차-4 월 3 일 0 시부터 발효, 자동차부품 5 월 3 일 0 시부터 발효), 4 월 5 일부터 부과될 상호관세까지,** 자고 나면 밤새 달라지는 미국의 관세정책으로 인해 **한국의 수출 산업과 국가 경제에 직접적인 타격**을 줄 수 있습니다. 이러한 위기를 정부, 기업, 학계, 관세사가 머리를 맞대고 어떻게 해결하여 나아갈 지 현명한 지혜와 적극적인 전략이 절실히 필요합니다.

<표 1. 최근 5 년간 對 미국 무역수지>

단위: 천달러

연도	금액		무역수지	증감율
	수출	수입		
~2025.3	19,205,311	11,563,706	7,641,605	40%
2024	127,761,371	72,132,305	55,629,066	44%
2023	115,696,334	71,272,030	44,424,304	38%
2022	109,765,705	81,784,723	27,980,983	25%
2021	95,901,955	73,213,414	22,688,542	

<표 2. 25 년 2 월 對 미국 주요 수출품목>



* 참고사이트: 백악관 <https://www.whitehouse.gov/>

출처: 수출입무역통계 <https://tradedata.go.kr/>

관세사 차미정

주: 본 원고는 2025 년 4 월 2 일 기준으로 작성된 것으로, 이후 변경 사항은 반영되어 있지 않습니다. 관련 변경 사항에 대해 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다



FTA 및 수출입 실무 안내

수출신고를 위해 필요한 정보, 관세사가 이걸 왜 물어볼까

수출신고를 위해 기본적으로 필요한 서류는 거래상대방과 물품 가격, 포장정보가 있는 인보이스와 패킹리스트입니다. 그러나 이러한 기본서류를 준비해서 관세사에게 제공했는데도 관세사가 수출화주에게 추가적으로 문의하는 사항들이 있습니다. 그 중 빈번하게 확인 요청을 하는 몇 가지에 대해 안내해드립니다.

물품소재지

수출신고 시에는 거래당사자, 수출국가, 물품명, HS CODE, 가격 등의 국제거래의 기본 사항뿐만 아니라 물품 소재지를 포함한 물품의 이동과 관련된 정보도 신고를 합니다.

만약 수출물품의 세관 검사가 나왔는데 신고한 물품 소재지와 실제 물품이 있는 장소가 다르다면 상황에 따라 당초 신고한 수출신고를 정정하거나 취하해야 할 수 있고, 이 경우 오류 점수나 법규준수도, 그리고 향후 수출입신고건의 검사비율에도 영향을 미칠 수 있습니다.



박 성 현

관세사

sh.park@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

① 신고자 신한관세법인	⑤ 신고번호 44804-25- X	⑥ 세관.과 020-C4	⑦ 신고일자 2025-03-21	⑧ 신고구분 H 일반P/L신고	⑨ C/S구분 A
② 수출대행자 (통관고유부호)			⑩ 거래구분 11 일반형태	⑪ 종류 A 일반수출	⑫ 결제방법 TT 단순송금방식
수 출 화 주 (통관고유부호)			⑬ 목적국 CN PRC	⑭ 적재항 KRINC 인천항	⑮ 선박회사 (항공사)
(주소)			⑯ 선택항(항공명)	⑰ 출항예정일자	⑱ 적재예정보세구역 02099999
(대표자)			⑲ 운송형태 10 FC	⑳ 검사희망일 2025/03/21	
(사업자등록번호)			㉑ 물품소재지		

물품에 대한 상세정보, HS CODE

무역거래를 함에 있어 HS CODE는 기본적인 정보입니다. 물품의 본질에 따라 분류되는 HS CODE는 6자리까지 전세계 공통으로, 수출입신고를 할 때에는 수출입국가별로 전체 자리수에 해당하는 적절한 HS CODE를 신고해야 합니다.

⑤ 세번부호 2106.90-9099	⑤ 순중량 (KG)	⑥ 수량 0 0	⑦ 신고가격(FOB) \$ 14,080 ₩20,443,033
---------------------	---------------------------------	----------	-----------------------------------

그런데 인보이스에 기재된 품명만으로는 HS CODE를 파악하기 어려운 경우도 있기 때문에, 관세사가 수출입신고 하는 물품의 상세에 대해 문의를 한다면 물품설명서나 카탈로그 등 물품을 파악할 수 있는 정보를 충분히 제공해주셔야 합니다.

수출신고 운임, 보험료

무역거래는 사인 간의 거래인만큼 거래당사자의 협의에 따라 인도조건을 EXW, FOB, CIF 등 자유롭게 정할 수 있습니다. 그러나 수출신고 시 당사자간 거래조건이 FOB가 아니더라도, FOB 가격도 신고해야 합니다.

④ 총중량 (KG)	⑤ 총포장갯수	④ 총신고가격 (FOB) \$ 14,080 ₩20,443,033
④ 운임(W) 1,300,000	⑤ 보험료(W) 35,766	④ 결제금액 CIF - USD - 15,000

45번란 총신고가격(FOB): 실제 거래의 인도조건이 FOB가 아니더라도 FOB에 해당하는 금액

49번란 결제금액: 실제 거래에 따른 인도조건, 거래통화, 금액

예를 들어 거래조건이 CIF라면, FOB 가격신고를 위해 운임과 보험료를 제외하여 FOB 금액을 신고하는데, 이를 위해 관세사에서 운임과 보험료의 확인요청을 할 수 있습니다.

이렇게 신고된 FOB 가격은 FTA 원산지증명서 발급을 위한 부가가치기준 원산지 판정에도 사용되고, 수출실적 통계 산출 시에도 사용됩니다.



관세무역개정 내용과 의견

[자동차 개별소비세 인하에 따른 환급 업무 공고 안내]

1. 개요

코로나 이후 신차 시장은 감소세를 이어가고 있으며, 가계부채와 소비심리 위축, 전기차 수요 둔화 등으로 자동차 시장은 침체 위기에 놓여있습니다. 이에 정부는 내수 진작을 위해 자동차에 부과되는 개별소비세를 인하하기로 결정하였습니다. 관련하여 자동차 개별소비세 인하에 따른 환급 업무 공고를 안내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.



나 지 원

관세사

jwna@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 인하 내용

- 기간: 2025.1.3 ~ 2025.6.30.
- 품목: 자동차
- (개별소비세법 제 1 조제 2 항제 3 호 가·나·다목 및 같은 법 시행령 별표 1 제 5 호 가목부터 라목까지)
- 개별소비세율: (기본) 5% → (탄력) 3.5%
-

3. 개별소비세율 인하에 따른 환급

1) 환급 신청자

수입물품의 납세의무자가 통관지세관장에게 신청 (납세의무자로부터 위임을 받은 경우 관세사가 대리신고 가능)

2) 환급 세부절차

구분	25.1.2. 이전 수입신고분	25.1.3.~'25.2.27 수입신고분
환급대상	'25.1.3. 당시 소비자에게 판매되지 않고 보유하고 있는 물품	기본세율 적용하여 수입신고 수리된 물품
신청기한	'25.2.28 ~ '25.4.5.	'25.2.28 ~ '25.4.25.
확인서류	수입·납세신고 정정증인서, 환급신청서, 수입신고필증, 수입물품 환입확인 신청서, 재고물품 확인서, 판매확인서(세금계산서, 자동차등록증) 등 보유사실 증빙 서류	수입·납세신고 정정증인서, 환급신청서, 수입신고필증 등
기타 특이사항	「수입물품에 대한 개별소비세와 주세 등의 환급에 관한 고시」제 7 조에 따른 환입장소에 환입(현품확인) (확인서류로 당시 보유내역 확인이 가능한 경우 현품확인 생략 가능)	

3) 환급금 지급

세관장은 수입물품의 납세의무자에게 세율 인하액*만큼 환급

과세물품당 환급 한도: 개별소비세(100 만원), 교육세(30 만원), 부가가치세(13 만원)

「수입물품에 대한 개별소비세와 주세 등의 환급에 관한 고시」가 상충시 동지침 우선 적용

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan